

Cabinet [Cabinet de l'expert 2]

SERVICES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ET DU DIAGNOSTIC

VALEUR VENALE DU BATI, FONCIER ET FONCIER AGRICOLE - EVALUATION BATI INDUSTRIEL - AUDITS TECHNIQUES DU BATI (SRU) - ESTIMATION DE FONDS DE COMMERCE - ETUDE ET REDACTION DE BAUX COMMERCIAUX – VALEUR LOCATIVE – ETUDE URBANISTIQUE INDEMNITES D'EVICTION - DOSSIER TECHNIQUE DE MISE EN COPROPRIETE – LOGEMENT INSALUBRE - CERTIFICAT DE MESURAGE (CARREZ) – ETAT DES RISQUES NATURELS

[Expert 2] - Expert Immobilier Agréé

Membre de la **C**ompagnie **N**ationale des **E**xperts **I**mmobiliers (C.N.E.I.)
Membre de la Chambre **R**égionale d'**A**rbitrage et de **M**édiation (C.R.A.M.)
Expert Conseil près de l'**A**ssociation **S**yndicale des **P**roriétaires et **C**opropriétaires (région PACA (A.S.P.C.)



ESTIMATION DE VALEUR LOCATIVE

Hôtel Restaurant Y

Sis :

[adresse du bien] **- 83700 SAINT RAPHAEL**

Exploité sous l'enseigne : ***Hôtel*** Y

[image retirée ? anonymisation]

Rapport établi en date du

[adresse de l'expert 2]
TEL: [tél.] - FAX : [tél.] - PORT: [tél.]
[site web] - E mail : [email]
[SIRET] – *Code APE 703 A* - R.C Professionnelle : –
Compagnie Nationale des Experts Immobiliers : 18, rue Volney 75002 PARIS Tel . [tél.]

SOMMAIRE & SYNTHESE Page 2

1 - DESCRIPTION DE LA MISSION Page 3

2. – CADRE DE LA MISSION Page 3

3. – CARACTERISTIQUES DU LOCAL Page 5

4. – SITUATION DU LOCAL A ANALYSER Page 6

5. - ANALYSE DU BÂTI, SURFACES & SITUATION JURIDIQUE Page 9

6. - DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE Page 10

- Les textes
- Exposé des éléments pris en compte
  - Caractéristiques propres au local
  - Destination des lieux
  - Obligations respectives des parties
  - Facteurs locaux de commercialité
  - Eléments de comparaison des loyers

7. – EXPOSE DES ELEMENTS PRIS EN COMPTE Page 12

8. – LES LOCAUX DE REFERENCES Page 18

9. - CONCLUSION Page 19

10. - LISTE DES ANNEXES Page 19

RESERVES GENERALES Page 20

ANNEXES Pages 20 et +

SYNTHESE

Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessous, en 2013, la valeur locative annuelle du bien immobilier exploité sous l'enseigne HÔTEL Y , d'une surface utile pondérée de 856,09 m² est de :

319 000 €

(TROIS CENT DIX NEUF MILLE EUROS)

1 - DESCRIPTION DE LA MISSION

Ce rapport est rédigé à la demande de la SCI X , propriétaire des murs et Bailleur de la SAS HÔTEL Y , exploitante des lieux et titulaire d'un bail commercial en cours, afin de déterminer **la valeur locative au 12 juin 2013** des murs de ce bâtiment exploité sous l'enseigne « Y » sis [adresse du bien] 83700 SAINT RAPHAEL.

2 – CADRE DE LA MISSION

A.- EXPOSE

La SCI X , agissant en qualité de Bailleur, a engagé plusieurs actions en justice contre la SAS HÔTEL Y , l'exploitant des locaux, dans le but d'établir le loyer à la valeur locative. Deux Experts judiciaires ont été nommés pour ce dossier : l'expert judiciaire 1 le 08 décembre 2016 et l'expert judiciaire 2 le 08 juillet 2021. Ces différentes démarches ont conduit à ce que le bail en vigueur dépasse la période de 12 ans, entraînant ainsi la possibilité de déplafonner le loyer actuel.

Suite à l'examen des divers rapports, notamment celui de l'expert judiciaire 1 qui a été écarté pour « *manque de valeur probante* », la SCI X SCI X SCI X m'a chargé d'intervenir en tant qu'expert amiable. Ma mission consiste à évaluer la valeur locative des locaux loués, à la date du **12 juin 2013** en accord avec la décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 08 juillet 2021.

B.- MANDAT

Le mandat a été approuvé et signé le **09 février 2024**. Il a été envoyé par courriel et réceptionné par l'expert en date du 13 février 2024.

Documents demandés/remis

Rapports des Experts judiciaires	Demandé : OUI	Transmis à L'EXPERT : Le rapport (copie) de l'expert judiciaire 1 :OUI Le rapport (copie) de l'expert judiciaire 2 : OUI
Bail commercial en cours	Demandé : OUI	Transmis à L'EXPERT : OUI
Mesurage des lieux	Effectué par le le géomètre-expert à [commune]	En accord avec le Bailleur, propriétaire des murs, à savoir la SCI X l'avocat , avocat conseil de la SCI, il a été décidé d'un commun accord que je pouvais considérer le mesurage du le géomètre-expert comme étant conforme à la réalité.
Diagnostics techniques	Demandés	SANS OBJET
Renseignements d'urbanisme (certificat d'urbanisme et analyse des règles d'urbanisme)	Demandés : NON	/
Permis de construire, certificat de conformité.	Demandés : NON	/
Plans de l'immeuble	Demandés : NON	Transmis à l'Expert : OUI

C.- CLAUSES D'UTILISATION DU RAPPORT

Le mandant ne peut utiliser ce rapport d'Expertise de façon partielle en isolant telle ou telle partie de son contenu.
Le présent rapport d'Expertise en tout ou partie ne pourra être cité ni même mentionné dans aucun document, aucune circulaire et aucune déclaration destinés à être publiés et

ne pourra être publié d'une quelconque manière sans l'accord écrit de l'EXPERT quant à la forme et aux circonstances dans lesquelles il pourra paraître.

D.- OBSERVATIONS ET RESERVES

Valeur locative d'un bien immobilier

La valeur locative d'un bien se définit comme le loyer moyen que le propriétaire doit pouvoir appliquer à la location du bien à un tiers, sans que l'une des parties n'ait été motivée par une convenance particulière.

La valeur locative dépend donc de trois catégories de facteurs :

- *de ses caractéristiques propres à savoir, localisation, nature, état d'entretien, vétusté, possibilités d'utilisation,*
- *des cours pratiqués sur le marché pour des produits équivalents, donc de l'état de l'offre et de la demande des transactions réalisées pour des biens comparables,*
- *de la commercialité de l'emplacement.*

Il est précisé enfin que la valeur a été déterminée en fonction :

- *de l'état des lieux au jour de notre visite,*
- *de son environnement commercial*
- *de la comparaison des loyers pour des biens similaires*

et que par voie de conséquence, elle est ***ACTUELLE*** *et ne saurait* ***ENGAGER L'AVENIR***

Enfin, qu'elle s'entend pour des conditions normales de réalisation, écartant toute notion de vente précipitée, forcée ou de convenance.

LIMITATIONS CONTRACTUELLES DU CHAMP DE LA MISSION DE L'EXPERT :

Le présent rapport est établi à la suite de nos visites ; il précise les points qui paraissent essentiels. Il indique des valeurs en fonction des éléments connus à la date de sa conclusion.

Les méthodes d'évaluation et le glossaire employés sont ceux définis par la charte de l'expertise (5° édition – Mars 2017).

Toutefois, ce rapport est remis sous les réserves de principe et d'usage, notamment en ce qui concerne :

- *Les défauts et vices cachés du bâtiment au moment de notre visite : en l'absence de production des diagnostics se rapportant aux risques technologiques (amiante - plomb - état parasitaire, électricité, plan de prévention des risques…), les conséquences en résultant sont considérées comme des vices cachés.*
- *La certification des mesures des surfaces mentionnées dans le rapport, ces dernières ayant été relevées par l'EXPERT. Celui-ci se réserve le droit de modifier ses conclusions à la lumière d'un certificat de mesurage qui serait produit par un professionnel habilité.*
- *La certification de la situation juridique des biens, le contrôle de leur qualification au regard des règles territoriales ou vis-à-vis des tiers, notamment des voisins.*
- *La vérification de fonctionnement des équipements et services généraux, l'étude technique de l'immeuble (planchers, canalisations, etc...) qui ne*

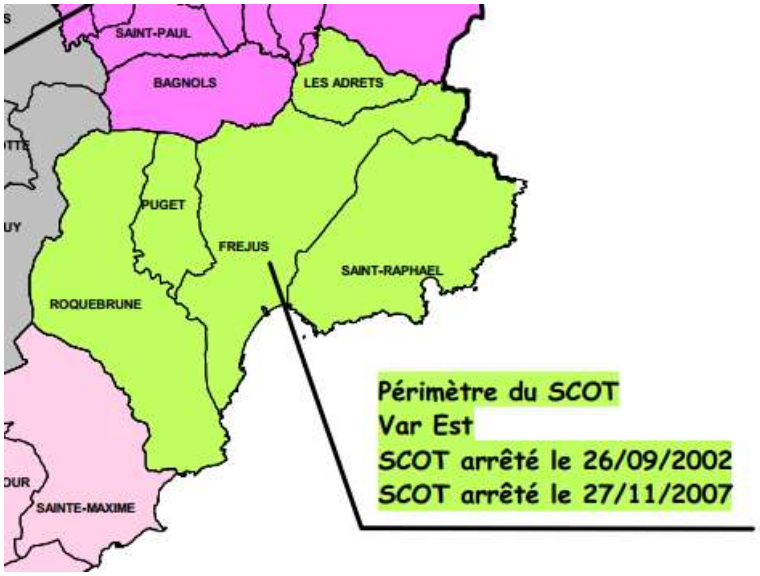
peuvent être réalisés qu'avec des sondages destructifs non programmés dans notre mission.

Il n'entre pas dans la compétence de l'EXPERT d'apprécier la pollution des sols ou les possibles contaminations des bâtiments.

3.-CARACTERISTIQUES DU LOCAL CONSIDERE

A. *SITUATION URBANISTIQUE*

La commune de SAINT RAPHAEL est intégrée dans le schéma de cohérence territoriale de Var Est arrêté le 27.11.2007 :



B. *CADASTRE*

Au service du cadastre de la commune de Saint Raphaël, le bien est référencé sous les numéros de parcelles suivantes :

parcelle P1 pour une contenance de 618 m²,
parcelle P2 pour une contenance de 187 m²,
parcelle P3 pour une contenance de 408 m²,
parcelle P4 pour une contenance de 149 m²,
parcelle P5 pour une contenance de 49 m².

[image retirée ? anonymisation]

Attribution des parcelles :

parcelle P1 : propriété de l'indivision [famille] , également associés au sein de la SCI X
(Parcelle non concernée par la procédure)

parcelle P2 : propriété de la société HÔTEL Y (parcelle non concernée par la procédure).

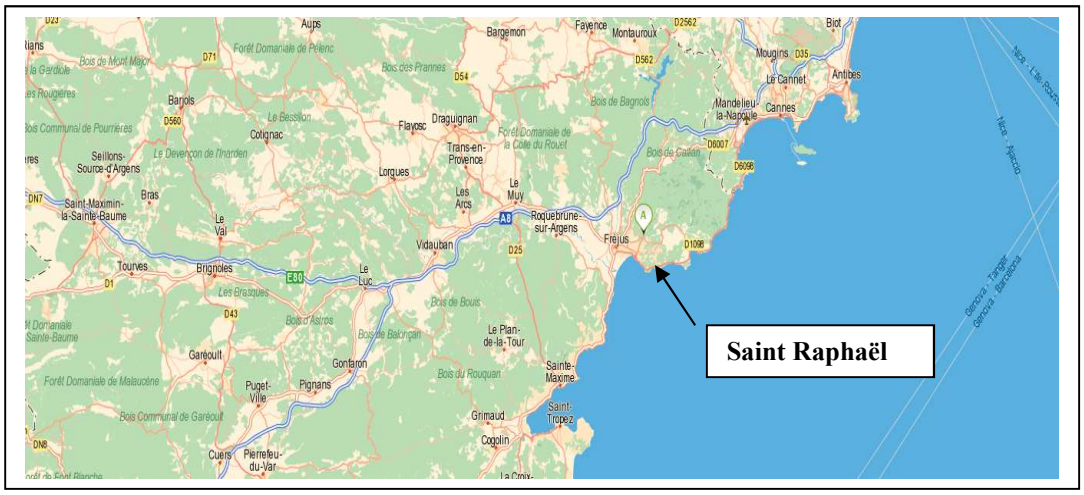
parcelle P3 : propriété en totalité de la SCI X SCI X .

parcelles P4 et P5 : propriété de la SCI X SCI X à hauteur de 2/3 et de la SAS HÔTEL Y à hauteur de 1/3

4 - SITUATION DU LOCAL COMMERCIAL

A. SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le bien à évaluer est situé sur la commune de SAINT RAPHAËL à l'est du département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud-est de la France. Elle est bordée par la mer Méditerranée et s'étend sur une partie du massif de l'Estérel.
Selon les dernières données de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) datant de 2010, la population de la ville de Saint-Raphaël dans le Var était de 36 160 habitants. Toutefois, il est important de noter que ce chiffre est doublé pendant la période estivale.



La ville de SAINT RAPHAEL

SAINT RAPHAËL est une station du littoral méditerranéen implantée au pied du massif de l'Estérel. Quatre quartiers excentrés participent à l'attractivité de la commune, à savoir les quartiers de Boulouris, Le Dramont, Agay et Anthéor. Le quartier le plus excentré vers l'Est est Anthéor, situé à environ 20 km du centre-ville de Saint Raphaël. Ces quartiers sont reliés par une route longeant le bord de mer appelée la route de la Corniche d'Or. La commune dispose d'un port en propre (le port de Santa lucia) et de plusieurs petits ports dans les quartiers excentrés tels que Boulouris, Agay et Anthéor. Le littoral raphaëlois est majoritairement composé de criques, de calanques et d'une plage de sable fin. La superficie de la commune est de 89,07 Km².

Plus précisément, SAINT-RAPHAËL est située, approximativement à 2, 5 kilomètres à l'est de Fréjus et à 40 kilomètres à l'ouest de Cannes. La ville est également située à environ 80 kilomètres à l'est de Toulon et à 70 kilomètres à l'ouest de Nice.
Saint-Raphaël bénéficie d'un emplacement privilégié entre mer et montagne, offrant des paysages variés et des activités diverses. Elle est facilement accessible grâce à sa gare ferroviaire qui relie les grandes villes de la région, ainsi que grâce aux autoroutes A8 et A57.
En train, la gare de SAINT RAPHAEL est située sur la ligne de Marseille-Saint-Charles à Vintimille (frontière italienne), desservie par le TER Provence-Alpes-Côte d'Azur. La gare de Saint-Raphaël-Valescure permet l'accès aux réseaux TGV et Intercités.





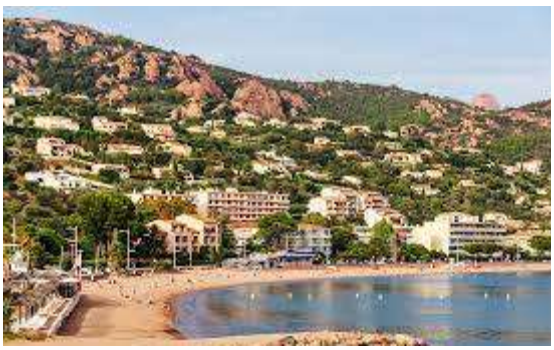


promenade du front de mer





Boulouris et son port



Agay



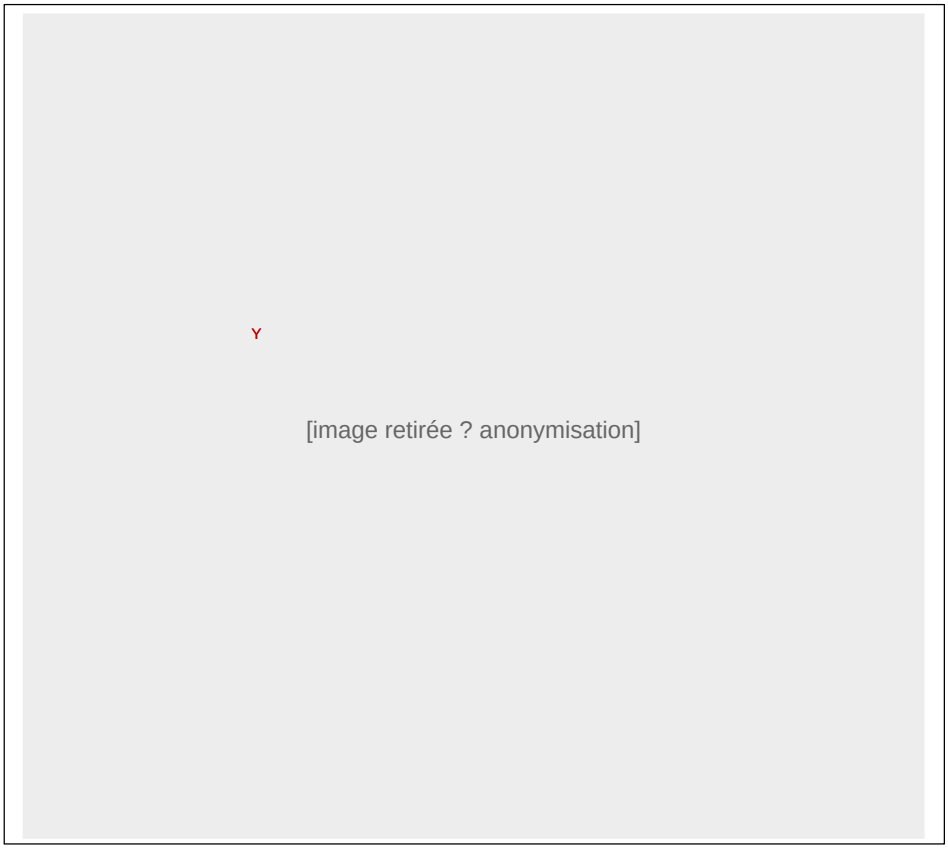
B.- SITUATION DE L'HÔTEL RESTAURANT Y *PAR RAPPORT A LA VILLE DE SAINT RAPHAEL.*

Plan de localisation de la propriété par rapport à la commune :

- *Vue cartographique*

Hôtel Y

[image retirée ? anonymisation]



- *Emplacement*

L'HÔTEL Y est idéalement situé en bord de mer, à proximité immédiate du centre de la ville de Saint Raphaël. Il occupe un emplacement privilégié dans l'angle des intersections de la promenade du front de mer , du boulevard principal et de la rue arrière .
La promenade du front de mer et le boulevard principal sont deux voies très fréquentées tout au long de l'année.
Cette situation exceptionnelle, à la croisée de ces deux axes majeurs, confère à l'emplacement une qualité visuelle remarquable, le classant sans conteste en tant qu'**emplacement numéro un.**

C.- *SITUATION ECONOMIQUE A SAINT RAPHAEL*

Cette communauté d'agglomération est le pôle économique de l'est varois avec Fréjus, Puget sur Argens, Roquebrune sur Argens et Les Adrets. L'Insee lie les deux communes que sont Fréjus et Saint Raphaël pour centrer le bassin d'emplois.

Saint Raphaël possède une économie diversifiée qui repose sur différents secteurs d'activités.

Le tourisme est bien évidemment l'un des principaux moteurs de l'économie de Saint-Raphaël. La ville est une destination prisée des touristes, notamment en été.

Le secteur immobilier est également important à Saint-Raphaël, avec un marché de l'immobilier résidentiel et de l'immobilier de loisirs dynamique. La ville compte de nombreux projets de construction de résidences de tourisme, d'appartements et de maisons individuelles.

Le commerce est un secteur clé de l'économie de Saint-Raphaël. La ville possède de nombreux commerces de proximité, ainsi que des centres commerciaux qui attirent une clientèle locale et touristique.

Enfin, l'industrie et le secteur tertiaire sont par ailleurs présentent à Saint-Raphaël, avec notamment des entreprises spécialisées dans le nautisme, la construction et autres activités manufacturières.

En somme, l'économie de Saint-Raphaël est diversifiée et repose sur plusieurs secteurs d'activités, avec une forte présence du tourisme, de l'immobilier, du commerce et de l'industrie. Avec la commune voisine de Fréjus, les secteurs d'activités liés à l'industrie et aux activités liées au tertiaire représentaient fin 2012 une implantation totale sur les deux communes de 140 hectares pour 620 entreprises accueillant plus de 6800 emplois (statistiques INSEE).

5 - ANALYSE DU BÂTI, SURFACES ET ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

A.- DESCRIPTION DU BÂTI ET DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

- L'Hôtel Y , érigé à la fin du 19e siècle par l'architecte un architecte de l'époque un architecte de l'époque , témoigne de l'essor de Saint-Raphaël en tant que destination prisée sur la Côte d'Azur à cette époque. À l'origine, cet édifice était constitué de deux immeubles distincts, le *Marie Stella* édifié sur la parcelle parcelle P3 et le *Saint Jean* édifié sur la parcelle parcelle P2, qui ont été transformés au fil du temps et de divers travaux pour former l'Hôtel Y .

  Cet établissement, qui bénéficie d'une situation privilégiée face à la mer, est devenu un symbole de la ville de Saint-Raphaël en raison de son architecture remarquable et de sa réputation prestigieuse dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.

  Une vaste terrasse d'environ 200 m², exposée plein Sud située sur le domaine public (moyennant une redevance) avec une très belle vue sur la mer complète l'attrait de cet endroit d'exception.
  La remarque sur la vaste terrasse exposée plein Sud et offrant une très belle vue sur la mer est certes pertinente pour décrire les caractéristiques attractives de l'endroit, mais elle n'aura pas d'incidence directe sur le calcul de la valeur locative. En général, la valeur locative d'un bien immobilier est déterminée en fonction de divers facteurs tels que la taille, l'emplacement, l'état de l'immeuble, les équipements disponibles, etc. Bien que la présence d'une terrasse puisse influencer la perception de la valeur du bien par les locataires potentiels, son impact exact sur le loyer n'est pas pris en compte dans les méthodes conventionnelles de calcul de la valeur locative, puisque cette terrasse occupe le domaine public.

- ***État général :*** selon le rapport d'expertise datant du 06 novembre 2023 et produit par mon confrère expert judiciaire l'expert judiciaire 2 , le bien ne présente pas de signe de vétusté aggravé ni de son apparence pour la clientèle, hormis un dégâts des eaux visible dans l'escalier du second étage assujetti à la clientèle.

  Les zones non réservées à la clientèle sont en moins bon état d'entretien. Des traces d'infiltrations d'eau, de désordres anciens ou de vétusté simple sont visibles. Les locaux administratifs situés au 3e étage sont aussi impactés par des infiltrations, localisées à hauteur d'une des fenêtres de toit.

  Ces désordres apparents n'affectent pas le service hôtelier destiné à la clientèle. Les sous-sols sont fonctionnels et servent utilement à l'exploitation.
  Leur état est bien différent selon s'ils sont rattachés à la cuisine ou non, pour des raisons évidentes d'hygiène et de normes alimentaires.

Compte tenu de la réputation de l'occupant des lieux, les contrôles et l'entretien des lieux sont suivis de façon régulière, particulièrement dans les lieux réservés à la clientèle.

- ***Occupation :*** outre l'hôtel et le restaurant, le bâtiment héberge également un marchand de chaussure et une mercerie. Ces deux commerces ne sont pas concernés par la procédure.

B.- RECAPITULATIF DE LA SITUATION LOCATIVE DU LOCAL

- **27 juin 1962** : acquisition de l'immeuble qui allait devenir en 1968 l'enseigne *Hôtel* Y
  - **26 novembre 1968** : bail commercial consenti par la SCI X à la société anonyme *HÔTEL* Y
  - **1er novembre 1995 :** prise d'effet du bail commercial signé en date du 08 novembre **(Pièce A2)** de la même année entre le Bailleur et le Preneur, à savoir la société *HÔTEL* Y à l'usage exclusif d'**hôtel restaurant**.
    Le bail a été consenti moyennant le paiement d'un loyer annuel de 50 560 Francs.
    Ce bail est venu à expiration le 31 octobre 2004.
  - **29 octobre 2004** : la SCI X fait signifier à la société HÔTEL Y un congé avec offre de renouvellement moyennant le paiement d'un loyer annuel de 250 000 € taxes et charges locatives en sus à compter de la date du bail renouvelé.
  - **24 mai 2004 :** la société *HÔTEL* Y accepte le renouvellement du bail commercial, mais refuse le nouveau montant du loyer du bail renouvelé proposé aux termes du congé.
  - **11 février 2013 :** par acte, la société Hôtel Y a fait signifier une demande de renouvellement de bail
  - **12 juin 2013**: par acte, la SCI X a demandé la fixation d'un prix de 189 000 € HT/an pour le nouveau bail.

C.- LES SURFACES ET PONDERATIONS

L'expert judiciaire l'expert judiciaire 2 a fait intervenir en tant que sapiteur le le géomètre-expert le géomètre-expert le géomètre-expert le géomètre-expert, afin de procéder au mesurage de l'ensemble des Surfaces Utiles Pondérées (SUP) des locaux donnés à bail par la SCI X .

Celles-ci, n'appelant pas d'observations de la part du Mandant, je suis autorisé à en faire référence dans mon rapport.

Les surfaces SUP mentionnées par le le géomètre-expert et reprises dans mon rapport sont :

678,46 m² pour la partie hôtel,

177, 63 m² pour la partie restaurant.

6. – DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE

A. LES TEXTES

Comment doit être fixée la valeur locative ?

Article L.145-33 du Code de Commerce :

Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord entre les parties, cette valeur est déterminée d'après :

1 - Les caractéristiques du local considéré – ARTICLES R145-3 ET R145-4
2 - La destination des lieux - ARTICLE R145-5
3 - Les obligations respectives des parties – ARTICLE R145-8
4 - Les facteurs locaux de commercialité - ARTICLE R145-6
5 - Les prix couramment pratiqués dans le voisinage - ARTICLE R145-7

Article R145-3

*- **Les caractéristiques propres au local** s'apprécient en considération :*

De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public.

De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux.

Des rapports entre ses différentes dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité exercée.

De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et, le cas échéant, de la conformité aux normes exigées par la législation du travail.

De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.

Article R145-4

Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.

Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorées ou minorées, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.

Article R145-5

***- La destination des lieux** est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants ou, dans le cas prévu au titre VII, par le tribunal.*

Article R145-6

***- Les facteurs locaux de commercialité** dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.*

Article R145-7

***- Les prix couramment pratiqués dans le voisinage**, par unité de surface, auxquels il est fait référence, doivent concerner des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4.*

A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.

Article R145-8

- Du point de vue des obligations respectives des parties*, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages.*

Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.

Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.

7. – EXPOSE DES ELEMENTS PRIS EN COMPTE PAR RAPPORT AUX PRECONISATIONS DU CODE DE COMMERCE.

- ***ART R145-3 / CARACTERISTIQUES PROPRES AU LOCAL***

L'emplacement de ce commerce peut être considéré comme **emplacement N° 1.**

Typologie du bâtiment abritant le commerce :

Comme mentionné précédemment, l'HÔTEL Y a été construit à la fin du 19e siècle par l'architecte un architecte de l'époque , profondément influencé par le style de construction caractéristique de la Belle Époque. Il est crédité de la conception d'environ soixante villas à Saint-Raphaël. La qualité architecturale de cet édifice est l'un des premiers éléments qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque l'HÔTEL Y .

Cette structure s'étend sur plusieurs parcelles cadastrales, ce qui entraîne en réalité une superposition de parties de locaux nécessaires à l'activité, mais qui se trouvent sur des parcelles cadastrales non associées à cette procédure.

En effet, la particularité du bail commercial entre la SCI X et la SA Hôtel Y fait que certains locaux indispensables à l'activité ne sont pas mentionnés dans le bail. Cette situation ancienne perdure depuis de très nombreuses années et ne nuit strictement en rien à l'activité hôtellerie/restauration.

Il n'y a pas de jurisprudence connue permettant de minorer la valeur locative en raison d'une quelconque imbrication des locaux.

Etat d'entretien et de vétusté :

Les façades extérieures de l'HÔTEL Y sont remarquablement bien entretenues. En raison de sa proximité immédiate avec la mer et son environnement marin, cet hôtel de haut standing requiert un niveau d'entretien particulièrement élevé.
Concernant l'intérieur, je reprends les constatations faites par l'Expert judiciaire l'expert judiciaire 2 dans son projet de rapport daté du 06 novembre 2023.
Il a constaté un excellent niveau d'entretien général de toutes les parties destinées à la clientèle. Seul un dégât des eaux au 2e étage était apparent, ainsi que quelques infiltrations dans une zone de l'hôtel non destinée à la clientèle. Cependant, il précise que ces quelques défauts mineurs n'ont aucune incidence sur l'exploitation des locaux.

Il n'y a donc pas lieu d'envisager une minoration de la valeur locative.

LES ACCES

Proximité immédiate avec le boulevard principal[nom de l'ancien maire]

Ce boulevard est un des axes de circulation le plus important pour la ville de Saint Raphaël, car il mène au cœur de la ville. Les principaux commerces sont implantés dans cette rue. Elle a la réputation d'être la rue la plus commerçante de la ville.

Sur le site de la ville de Saint Raphaël (www.ville-saintraphael.fr/information-transversale/actualites/felix-) il y a la question suivante: « *savez-vous pourquoi le boulevard principal de Saint-Raphaël porte le nom de* [nom de l'ancien maire] *?*» voici la réponse:
« *Remarquable maire de Saint-Raphaël pour son talent de visionnaire,* [nom de l'ancien maire] *changea à partir de 1878, et durant ses mandats successifs, le destin de la cité : arrivée du chemin de fer, adduction de l'eau, lotissement pour villas de villégiature. Son action demeure à jamais gravée comme un tournant majeur de l'histoire raphaëloise.* »

La promenade du front de mer *- Longe l'Hôtel* Y *coté SUD:*

La promenade du front de mer est un axe de circulation important qui permet de rejoindre toutes les villes importantes de la Côte d'Azur par le bord de mer (Cannes, Antibes, Nice.) A Saint Raphaël elle longe le bord de bord de mer et ses plages sur environ un kilomètre. C'est un endroit très prisé par les Raphaëlois et les touristes.

Coté Nord, la rue arrière , moins fréquentée, permet de rejoindre la gare SNCF sans pour autant faire le tour de la ville.

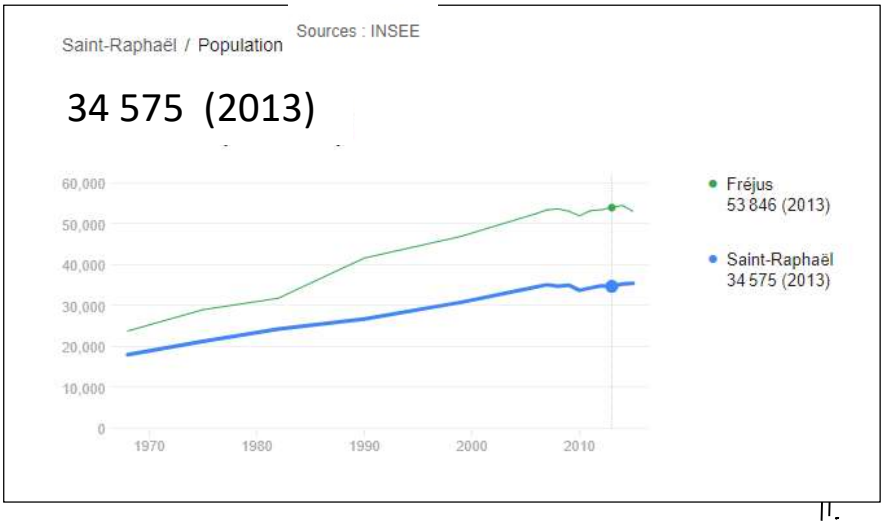
Démographie

Sur le site *https://ville-data.com/nombre-d-habitants/Saint-Raphael-83*, nous avons les informations suivantes : *Population de Saint Raphaël en 2013 :*

Il y a 34 575 habitants à Saint Raphaël. *Le nombre d'habitants pour 2013 est calculé à partir du taux d'évolution moyen annuel de la population de Saint Raphaël sur la période de 1999 (30 671) à 2006 (34 425), soit une évolution de 12,23%. Sur la période 2006 (34 425) à 2013 (34 575), la population de Saint Raphaël à légèrement très légèrement augmenté (0,43%). Néanmoins entre 1999 et 2013, la population de Saint Raphaël a augmenté de 12, 72% C'est une population qui connait néanmoins problème de vieillissement.*

Combien d'habitants en 2030 à Saint Raphaël

Sur le long terme ***la population est passée de 17 844 habitants en 1968 à 34 575 habitants en 2013****, soit une évolution de 93,76% % sur une période de 45 ans. Si l'on poursuit de façon linéaire la tendance de l'évolution de la population de Saint Raphaël sur la base du taux d'évolution moyen annuel récent (2013-2020), le nombre d'habitants de Saint Raphaël en 2026 sera de 36 970 personnes, soit une hausse de 1 089 habitants (3 %).* ***Au 1er Janvier 2030, la population de Saint Raphaël serait de 37 866 habitants****, soit une hausse de 2 212 habitants (6 %).*



- ***ART R145-4 / ELEMENTS EXTRINSEQUES (Locaux accessoires, partie affectée à l'habitation etc…)***

Le bail commercial ne comporte pas de locaux accessoires ni de partie réservée à l'habitation. Les autres activités présentes dans l'immeuble et soumises à des baux commerciaux sont un marchand de chaussures de gamme supérieure présent depuis 1932 (Impérial House) et une mercerie avec vente de pelotes de laine (La Boutonnerie).

- ***ART R145-5 / DESTINATION DES LIEUX***

Le bail commercial est restrictif à la seule activité exercée dans le local, à savoir *Hôtel Restaurant*. L'activité exercée dans les lieux est conforme aux prescriptions du bail.

- ***ART R145-6 / LES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITÉ***

En 2013, L'HÔTEL Y est un hôtel **trois étoiles** de 22 chambres, la plupart ayant vue mer et dont la réputation a largement dépassé la sphère raphaëloise.

Comme observé précédemment, l'emplacement commercial de l'HOTEL Y est sans contestation possible un EMPLACEMENT N°1 (en anglais *Flagship Corner*, « Flagship » voulant dire « vaisseau amiral »)

Un emplacement N° 1 est généralement considéré comme un emplacement privilégié, ayant des conséquences commerciales positives extrêmement importantes pour un commerce, notamment :

1. Une visibilité accrue : les emplacements N° 1 sont toujours situés dans des zones très fréquentées où le trafic piéton et automobile sont importants. Cela offre au commerce une plus grande visibilité, pour répercussion une augmentation de la notoriété de la marque et de l'achalandage.
2. Un accès facile : les emplacements N° 1 sont très souvent faciles d'accès, facteur essentiel pour permettre l'accueil des clients du commerce. Cette visibilité entraine une augmentation des ventes, donc du chiffre d'affaires.
3. Une image de marque : les commerces situés dans des emplacements N° 1 sont souvent considérés comme étant prestigieux, de grande qualité et prospères. Être situé dans un tel emplacement renforce la réputation commerciale de l'enseigne. A contrario, un emplacement N°1 va généralement de pair avec une valeur locative élevée, entrainant une pression accrue par rapport à la concurrence avec l'obligation de maintenir un seuil élevé en matière de qualité, de service à la clientèle et de présentation.

Dans une étude réalisée en avril 2012 par le site SOFIDY *www.sofidy.com/app/uploads/2012/13/SOFIMMO* (investisseur en emplacement de murs de commerce) les deux questions qui avaient été posées à l'un des responsables de cette société concernant Saint Raphaël était la suivante :

1) *« quels sont les secteurs les plus recherchés par votre clientèle »*,

celui-ci a répondu :

« *Les acheteurs **privilégient le triangle d'or, entre le front de mer, la gare et le centre-ville raphaëlois**. À 1,5 km du centre-ville, le quartier du port Santa Lucia est également très demandé……*»

Avec la réponse à cette question, on s'aperçoit que l'HÔTEL Y est au cœur de la cible car situé en front de mer avec la gare et le centre-ville qui sont à 300 m.

2) « *quel est le budget de vos clients investisseurs pour acheter des murs commerciaux dans ce secteur ? »*

la réponse donnée a été la suivante :

« Pour l'achat de murs commerciaux en front de mer dans le Triangle d'Or, cela dépend de l'opportunité à trouver la bonne affaire, peu de murs commerciaux étant à la vente dans ce secteur. Les raisons sont liées à la très bonne commercialité du bord de mer, avec des droits-*au-bail très élevés et, si on a la chance de trouver des locations simples, les loyers se négocient systématiquement dans la fourchette haute de ce qui se pratique sur Saint Raphaël soit entre 500 et 600 €/m²/an. »*

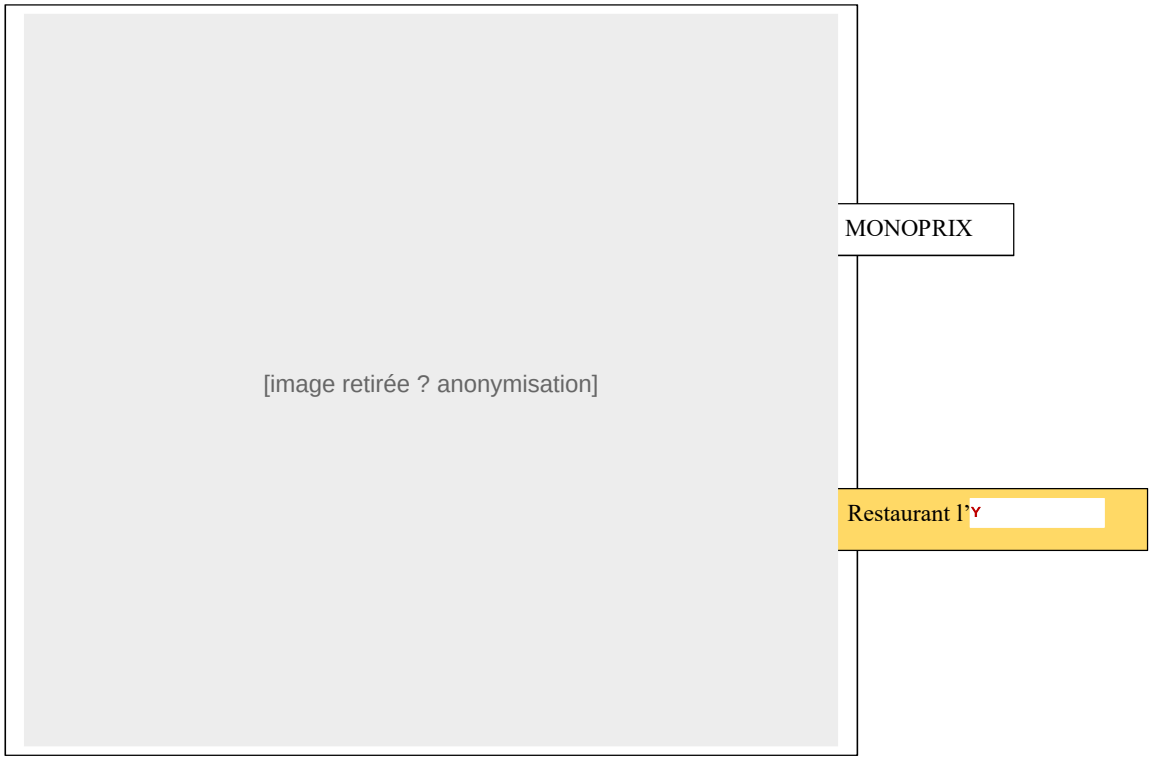
C.- ENVIRONNEMENT DE PROXIMITE

L'environnement de proximité fait référence à l'environnement immédiat du bien analysé. Cela peut inclure le quartier, la ville ou le village dans lequel une personne réside, ainsi que les espaces publics, les commerces locaux, les écoles, les lieux de travail et les infrastructures de transport à proximité.
L'environnement de proximité a un impact significatif sur la qualité de l'emplacement commercial.

A PROXIMITE IMMEDIATE DE L'HÔTEL Y :

Dans un rayon de 300 m autour de l'hôtel Y sont implantés (entre autre):

- à 30 m, la basilique *Notre Dame de la Victoire,*
- à 50m : la plage du Veillât et l'enseigne *Monoprix,*
- à 50 m également, le casino de jeux *Barrière,*
- à 80 m : le parking souterrain *Bonaparte* comprenant 847 emplacements sur deux niveaux avec, en partie supérieure, un espace public de 20 000 m2, théâtre de nombreuses manifestation culturelles en période estivale. **A NOTER que l'hôtel dispose d'un service *voiturier* à destination de ses clients,**
- à 120 m, la promenade sur le quai Albert 1er, entièrement réaménagée côté PORT à partir de 2013.
- à 300 m, la gare SNCF et la Mairie.



Située à environ 1 kilomètre de l'HÔTEL Y , la Marina du Port Santa Lucia s'étend en continuité de la promenade du front de mer . Avec ses 1 630 anneaux, ses quais animés par des commerces et des restaurants, elle constitue également l'un des principaux attraits touristiques de la ville.

Y

[image retirée ? anonymisation]



A noter pour information : la promenade du front de mer ainsi que tout le bord de mer coté plage du Veillât va être réaménagé à partir de début 2025. Les travaux et les budgets sont votés.
Article sur : www.varmatin.com/vie-locale/promenade-des-bains-a-saint-raphael-quel-chantier-pour

Ces travaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de la valeur locative.



Visuel architectural des futurs aménagements de la promenade du front de mer .

➢ ***ART R145-7*** */ LES PRIX COURAMMENT PRATIQUES DANS LE VOISINAGE*

NOTA : il est ici rappelé que l'Expert immobilier n'a aucun moyen légal pour contraindre une personne titulaire d'un bail à lui livrer des informations figurant sur celui-ci (surface, loyer, charges etc…). Tous les éléments chiffrés mentionnés ont été recueillis verbalement, sans possibilité de vérification et ne sauraient donc engager la responsabilité de l'Expert si ceux-ci s'avéraient erronés.
Si des baux devaient figurer en annexes, permettant ainsi de valider certains éléments chiffrés des valeurs locatives utilisées comme références, ces baux sont des documents que l'Expert a pu se faire remettre grâce à la bienveillance des divers acteurs locaux de la profession (agent immobilier, expert immobilier, expert judiciaire, avocat, notaire, expert comptable, bailleur etc…) et qui ont donné leur aval pour leur publication dans ce rapport.

Il est difficile de trouver des éléments de comparaison pour des loyers commerciaux datant de 2013. Néanmoins, mes recherches sur des sites spécialisés (Sofimo, unemplacement.com, www.lafarge-commerce.com), les acteurs locaux en immobilier d'entreprise & commerce (NFI consulting, Neyrat - Sud), l'Office de Commerce de Saint Raphaël et certaines références issues de mes dossiers personnels, m'ont permis de proposer neufs loyers de référence ainsi que deux références comparatives qui me semblent pertinentes et qui sont issues du rapport d'expertises judiciaires de l'expert judiciaire 2 l'expert judiciaire 2, soit 11 références de comparaison.

8.- LES LOCAUX DE REFERENCES

NOM DU COMMERCE	ADRESSE	ANNEE DE PRISE D'EFFET	SURFACE UTILE PONDEREE (SUP) En m²	LOYER ANNUEL HT	LOYER ANNUEL/M² SUP En €
Local donné à bail à la société CONTINENTAL PALACE	promenade du front de mer Saint Raphaël				
AZUR OPTIQUE	boulevard principal				
MONOPRIX	boulevard principal				
LE CORSAIRE Hôtel * Restaurant**	Cours Guibault Saint Raphaël	1er novembre 2008 ICC 1er T 2008	598		
Centre Européen de Rééducation de Sportif Saint-Raphael (C.E.R.S)	1184, Route de la Corniche d'Or - Saint Raphaël	17 septembre 2009	1125		
HOTEL SANTA LUCIA *	408, route de la Corniche d'Or Saint Raphaël	Bail renouvelé le 10 janvier 2010 ICC : 2T 2009	621		
LE BALIBAR Bar Restaurant	Résidence LES ALGUES Boulevard du Gal De Gaule Saint Raphaël	Bail tous commerces renouvelé en 2010 ICC 4e T 2009	62,34		
Restaurant LE FRANCOIS 1er	Résidence LES ALGUES Boulevard du Gal De Gaule Saint Raphaël	Bail tous commerces renouvelé le 4 mai 2010 ICC 4e T 2009	105,78		
Restaurant Pizzéria LE CESAR	Port Fréjus Quai Marc Antoine	Bail tous commerces renouvelé le 01 janvier 2007 ICC 2e T 2006	150,94		
PUR INSTINCT *Référence Rapport Expert Judiciaire*	Rue Gounod Saint Raphaël	2008 - ICC 4e T 2007	53,90		
PUB ET CUISINE *Référence Rapport Expert Judiciaire*	Saint Raphaël	1999 - ICC - 4e T 1998	121,50		

Montant de la valeur locative au m² avant adaptation :

- ***CRITERES D'ADAPTATION PAR RAPPORT AUX LOCAUX DE REFERENCES***

Rappel : en 2013, le loyer annuel HT était de

A ce jour (2024) le loyer annuel HT est de :

Par rapport aux locaux de références retenus, l'Expert, en adéquation avec l'article R 147-7 qui stipule que : *…« A défaut d'équivalence, les biens comparés peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence »*
Les loyers des locaux de références présentent dans le tableau ci-dessous seront adaptés par rapport au bien expertisé par rapport à leur emplacement et leur surface.

NOM DU COMMERCE	SURFACE UTILE PONDEREE (SUP) En m²	LOYER ANNUEL/M² SUP /€	COEFFICIENT D'ADAPTATION Par rapport à la situation des locaux donnés à bail par la	LOYER ANNUEL ADAPTE €/m²SUP/an	TF à la charge de :
Local donné à bail à la société CONTINENTAL PALACE		**533**	1		?
AZUR OPTIQUE	69	**408, 47**	1,1		Locataire
MONOPRIX	488	**360,65**	1,1		Locataire
LE CORSAIRE Hôtel * Restaurant**	598	**388,24**	1,2		Locataire
Centre Européen de Rééducation de Sportif Saint-Raphael (C.E.R.S)	1125	**426,66**	1,2		Locataire
HOTEL SANTA LUCIA ***	621	**320,33**	1,3		Locataire
LE BALIBAR Bar Restaurant	62,34	**437,60**	1,1		Locataire
Restaurant **LE FRANCOIS 1er**	105,78	**298,16**	1,1		Locataire
Restaurant Pizzéria **LE CESAR**	150,94	**449,35**	1,3		Locataire
PUR INSTINCT *Référence Rapport Expert Judiciaire*	53,90	**486,13**	1,2		Locataire
PUB ET CUISINE *Référence Rapport Expert Judiciaire*	121,50	**306,88**	1		**?**
		Moyenne des loyers adaptés			

- Coefficient d'adaptation de l'emplacement par rapport au bien expertisé :
  si l'emplacement commercial du bien de référence est inférieur à celui du bien à évaluer, un coefficient de majoration est appliqué au bien de référence pour ajuster le loyer annuel en fonction de son emplacement.
- Coefficient d'adaptation de de la surface par rapport au bien expertisé : les locaux de références présent dans le tableau ont des surfaces soient plus grandes que le local étudié, soient plus petites. Or, il est établi que les petites surfaces ont un prix au mètre carré plus élevé que les grandes surfaces et inversement.

Cette constatation est résumée par deux arrêts de la Cour d'Appel de Besançon (28 septembre 2011) et de la Cour d'Appel de Rennes (17 juin 2015) en des termes quasi identiques. *« plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré est élevé »,* ou inversement *plus la surface est élevée, moins le prix du M² est bas*.

En prenant en compte cette logique, j'applique un coefficient de minoration de 0,80 sur le montant de la valeur locative retenue soit

- ***ART R145-8*** *- DU POINT DE VUE DES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES*

En 2013, la Taxe Foncière (6997 €) était à la charge du Bailleur. Celle-ci sera donc intégrée dans l'estimation de la valeur locative.

Charges et conditions du bail

- Bail commercial lié à l'activité.
- Grosses réparations (art. 606 du code civil) à la charge du Bailleur.
- Taxe foncière à la charge du Bailleur (6997 €)
- Assurance à la charge du Preneur - 2696 €
- Révision triennale de l'indice ILC applicable depuis la loi PINEL
- Le loyer n'est pas soumis à la TVA.

9. – CONCLUSION

Pour le calcul de la valeur locative, la TVA est neutre.

Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, la valeur locative annuelle du bien objet des présentes est de :
856,09 m² pondérés (voir § **5C page 10**) x

A ce montant il convient rajouter la Taxe Foncière 2012 payée par Bailleur soit :

A ce montant il convient de soustraire les assurances payées par le Preneur soit :

VALEUR LOCATIVE ANNUELLE DU BIEN IMMOBILIER EXPLOITE SOUS L'ENSEIGNE *HÔTEL* Y **EST DE :**

ANNEXES A

- **A1** - Photos de l'environnement immédiat
- **A2** - Extrait KBIS de la SCI X
- **A3** - Bail du 08 novembre 1995
- **A4** - Quittance de loyer de l'Hôtel Y du 1er trimestre 2013
- **A5** - Ordre de Mission

L'Expert a clos le présent rapport

en **UN ORIGINAL**

Fait à [commune de l'expert 2] le 15 avril 2024

[Expert 2]

Expert agréé et membre de la C.N.E.I.
Membre de l'association des Experts en évaluation immobilière ADEXVAL

[image retirée ? anonymisation]

RESERVES GENERALES

- **Il est ici rappelé que l'Expert immobilier n'a aucun moyen légal pour contraindre une personne titulaire d'un bail à lui livrer des informations figurant sur celui-ci (surface, loyer, charges etc….). Si des baux sont joints en annexes du rapport permettant ainsi de valider certains éléments chiffrés figurant dans le dossier, ce sont des documents que l'Expert a pu se faire remettre grâce à la bienveillance des divers acteurs locaux de la profession (agent immobilier, expert immobilier, expert judiciaire, avocat, notaire, expert comptable, bailleur etc…). Tous les autres éléments chiffrés mentionnés ont été recueillis verbalement, sans possibilité de vérification et ne sauraient donc engager la responsabilité de l'Expert si ceux-ci s'avéraient erronés.**
- Le présent rapport est établi à la suite des visites et des recherches de l'expert et il précise les points qui paraissent essentiels. Il indique des valeurs en fonction des éléments connus à la date de sa rédaction et de sa conclusion.
- Le mandat qui m'a été confié ne comportait pas la mission de certifier l'exactitude juridique des biens, ni de vérifier la destination et la conformité des lieux aux règles en vigueurs.
- Ce rapport est remis sous les réserves de principe et d'usage, notamment en ce qui concerne les défauts et les vices cachés du bâtiment au moment de la visite de l'Expert. En l'absence de mandat concernant l'établissement du diagnostic se rapportant aux risques afférents à l'amiante, les incidences sur le calcul de la valeur locative qui pourraient résulter de leur établissement ultérieur seraient assimilables à des vices cachés qui ne pourront pas engager la responsabilité de l'Expert.